

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת שבת שובה תשע"א

יש לעיין מה דינו של אדם הגר בסביבות בית מדרש אשר כל יום עורכים שם שמחת בית השואבה עד השעות המאוחרות של הלילה, ואי אפשר בשום אופן לדיירים הגרים בשכנות מקום לישון בסוכה מפני הרעש, האם יוצאים בה ידי חובה, וכן האם מותר לאכול בסוכה כזו. וכן מה דינה של הסוכה הנבנית בכותל המערבי ואי אפשר לישון שם מפני הרעש של העוברים והשבים האם מי שמזדמן לסוכה זו יכול לצאת בה ידי חובה אכילה. וכדי לברר דין זה והיוצא ממנו יש לדון בדברי המרדכי בשם יראים המובא להלכה ברמ"א סי' תר"מ ס"ד.

ב. ולכאורה יש להתבונן בדעת היראים מה טעם יש לפסול **מאכילה** סוכה שעומדת על מכונה עם ד' דפנות וסכך כשר, והנה ההבנה הפשוטה בדברי היראים היא שלדעתו כיון שכתוב בתורה "בסוכות תשבו שבעת ימים" ודרשו חז"ל "תשבו" כעין "תדורו" וא"כ סוכה שאינה ראויה לשינה אין לה "שם סוכה" והוי **פסול בסוכה** ולכן לא יוצאים בה ידי חובה אף באכילה, והרי זה כעין סוכה שחסר בה דופן שהיא פסולה לגמרי הכי נמי סוכה כזו שאינה ראויה לשינה אין לה "שם סוכה", ולכן אינו יוצא בה גם באכילה. ובשו"ת חכם צבי [מובא להלן], הקשה דפסול זה של תשבו כעין תדורו אינו פסול בבנין הסוכה אלא פסול בשיבת הסוכה וכל שהסוכה ראויה לאכילה יוצאים בה ידי חובה אכילה אף אם אינה ראויה לשינה. ולכן לדעתו דברי היראים נדחים מהלכה ומי שעשה סוכה כזו יוצא בה ידי חובה עכ"פ לאכילה שלזה היא ראויה.

ג. ועיין בביאור הגר"א אות ז' שהראה מקום לדינו של היראים מד' הלכות: [א]. מהא דסי' תרל"ד ס"א דסוכה שאינה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, דהסוכה פסולה. [ב]. מסי' תרל"ג ס"ח שסוכה שהיא פחותה מ"ט פסולה. [ג]. מסי' תרל"ג ס"ט שהוציין יורדין לתוך העשרה דהסוכה פסולה. [ד]. מסי' תרכ"ח ס"א דסוכה שאינה יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה. [ועיין רש"י סוכה דף י. ד"ה כי אתא, דקרקע הסוכה צריכה להיות חזקה כדי שתחזיק כרים וכסתות לישון עליהם, עכ"ד. וחזינן מדברי רש"י דבעינן שתחזיק כרים וכסתות גם בשעת שינה ולא סגי שמחזקת בשעת האוכל].

ומבואר בכל הני הלכות דאף שאין פסול במבנה הסוכה, דהדפנות והסכך נעשו כדין, אלא יש פסול הנוגע לשיבת הסוכה, כגון שהסוכה אינה ראויה לשינה ובגלל זה היא פסולה גם לאכילה, וכהיה סוכה שאינה מחזקת כרים וכסתות בשעת שינה ואמאי לא נימא דבשעת האכילה מיהא שלא צריך לכרים ולכסתות יצא ידי חובתו, וחזינן שכל שאינה ראויה לשינה לא יוצא בה יד"ח כלל. וכן במקרים האחרים שבם הסוכה ראויה לשינה אך אינה ראויה לאכילה וכגון שהוציין יורדין מתחת י' טפחים, שאפשר לישון בסוכה כזו אלא שאינה ראויה לאכילה, ובכל אלו הדינים הסוכה פסולה הן לאכילה והן לשינה, א"כ ה"נ יש ללמוד גם לדינו של

א. כתב המרדכי סי' תש"מ בשם היראים סי' תכ"א שהעושה סוכתו במקום שאינו יכול לישון שם מפני הגנבים לא יצא ידי חובתו אף באכילה, והעתיקו הרמ"א להלכה בסי' תר"מ ס"ד. ובשו"ת חכם צבי סי' צ"ד כתב לדחות את דבריו, והביא כמה ראיות לדבריו. והמשנ"ב הביא את דעתו וכתב דיש מהאחרונים שחולקין על זה ודעתם דאף לכתחילה בודאי אין לעשות סוכה כזו שאין יכול לקיים בה כל הדברים כדין, מ"מ בדיעבד יוצא בה ידי חובה אכילה כיון שלאכילה אין מצטער. ובשעה צ"ס"ק כ"ה הביא דגם המור וקציעה ס"ל כאביו החכ"צ וכן בתשובת משיבת נפש וכן השע"ת הביא סיעתא לדבריו מתשובת רב האי גאון. וסיים דמ"מ יש ליזהר מאוד כי כמה אחרונים העתיקו את דברי הרמ"א להלכה וקושיות החכם צבי כבר יישבו עיי"ש.

גם התרה"ד הוציא הלכה למעשה מדברי המרדכי בשם היראים הנ"ל, דמי שאינו יכול לישון בסוכה מחמת שצר לו בפישוט ידיו ורגליו לא מיקרי מצטער וחייב לישון בסוכה אע"ג דצריך לכפוף ידיו ורגליו. וטעמו שאם קבעו לן חז"ל ששיעור סוכה הוא זע"ז טפחים, והרי אדם צריך לישון כפוף בשיעור צר כזה, סימן שאין זה מצטער דאי נימא דחשיב מצטער הרי לפי היראים לא יצא ידי"ח אכילה, ומוכח מזה שכה"ג אין זה מצטער. והעתיקו הרמ"א שם להלכה.

וז"ל המרדכי דאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה כתב רבי אליעזר ממיין בספר יראים פי' שיש לו צער מן הסוכה ובצאתו ינצל דכעין דירה בעינן ואין דרך בני אדם לעמוד בדירתם בצער ושיעור לצער כדתנן ירדו גשמים מאימתי יש לו ליפנות כו' ומי שאינו בקי בזה השיעור יתן לבו אם הוא מצטער באותו ענין שבצער זה היה יוצא מביתו היה רשאי לצאת מסוכתו. ודוקא שעשה סוכתו מתחלה במקום הראוי לאכול ולשתות ולישון בה ונולד לו הצער אחר כך אבל עשאה מתחלה במקום הראוי להצטער באכילתו או בשתייתו או בשינה כגון שירא מגנבים ומליסטים לא מיבעיא דלא מיפטר בה אלא אפילו אין סכנה באכילה ושתיה אלא בשינה לא יצא י"ח כלל **אפילו באכילה** דהא כעין דירה בעינן כיון שאין יכול לעשות בה כל צרכיו אכילה ושתיה ושינה בלא צער **מתחלה לא היא סוכה** כיון דלצעוריה קיימא.

המרדכי בשם יראים שסוכה כזו שאינה ראויה לשינה אזי אע"פ שראויה לאכילה מ"מ אינו יוצא בה יד"ח אכילה.

אלא שיש לעיין בראיות הגר"א, ונקדים לשאול איך מבאר היראים את הפטור של מצטער בסוכה, שהרי קיימא לן בגמ' שמצטער פטור מן הסוכה, וכל מי שיש לו צער באכילה בלבד ואינו מצטער בשינה חייב לישון בסוכה ואמאי לא נימא שאינו יוצא ידי חובת סוכה בשינה כיון שאינה ראויה לאכילה.

ונראה שהביאור בזה שדין זה של סוכה שאינה ראויה לשינה נאמר על שעת בנין הסוכה [ואף שאין דין לבנות סוכה אלא רק לישב בסוכה, מ"מ זה פשוט שכל אדם צריך לדאוג שיהיה לו מקום לאכול ולישון בחג הסוכות], ולכן הכוונה על השעה שהוא דואג ומכין לעצמו סוכה לחג הסוכות]. וז"ל היראים **"אבל עשאה מתחלה במקום הראוי להצטער באכילתו"**, ומשמע מדבריו שאם אירע דבר זה באמצע חג הסוכות אמרינן דיש כאן פטור של מצטער, וזהו דינא דגמ' של מצטער פטור מן הסוכה, ולא אמרינן שכעת באמצע החג אין הסוכה ראויה לשינה ואינו יוצא ידי חובתו גם באכילה. וזה גופא מה שבא היראים לחדש שפטור מצטער לא נאמר במי שמתחילה לא בנה את הסוכה כראוי, ועיין במה שכתב היראים בתחילת דבריו דלא מבעי דלא מיפטר בהכי, והיינו שאדם כזה שאינו יכול לאכול ולישון בסוכה כיון שהוא מצטער, נמצא שלא בנה סוכה, ולא אמרינן ביה פטור של מצטער, ועוד מוסיף היראים לחדש שאף אם הוא מצטער רק משינה מ"מ אינו יוצא גם באכילה, אבל כל זה הוא דוקא במי שמתחילה בנה את סוכתו שלא כראוי אבל מי שעשה את סוכתו כדבעי, אלא שבאמצע החג אירע לו מקרה של מצטער בזה אנו פוטרים אותו ככל מצטער שפטור מן הסוכה.

[ויש אפשרות אחרת ללמוד ביראים והוא שחלוק מקרה קבוע ממקרה ארעי, דהיינו שכל דין מצטער שנאמר בגמ' זהו בגוונא של דבר מיקרי ועראי כגון שירדו גשמים או שהגיעו יתושים, אבל בדבר קבוע לא נאמר פטור מצטער, ועל מקרה קבוע יאמרו דברי היראים שהרי זה כאילו לא בנה סוכה. והצד לומר כן הוא דלפי הדרך הקודמת שהצענו יוצא שיש נפק"מ בזמנים בין תחילת סוכות לאמצע סוכות, ואמאי לא נימא שגם מי שקרה לו מקרה באמצע סוכות הרי זה כמי שנפלה סוכתו וצ"ע].

ואם כנים הדברים בהבנת דברי היראים, צ"ע ראיות הגר"א, דבכל המקרים שהביא הגר"א אין הבדל בין אם הפסול הוא מערב יום טוב או בחול המועד, בכל גווני הסוכה פסולה ואינו יוצא בה ידי חובה, משא"כ בדינו של היראים שרק אם מתחילה נבנתה שלא כראוי אז פסלינן לה, וא"כ בהכרח שחלוק טעם הפסול בין המקרים שמביא הגר"א לבין דינו של היראים. [גם לדרך השניה שכתבנו לעיל בסמוך שדבר קבוע אין בו פטור של מצטער, מ"מ בדבר עראי בודאי שנאמר דין מצטער, וא"כ בהכרח ששונה הגדר בדברי היראים, הפוסל סוכה כזו שיש בה מצבים שהיא כשרה, לבין ראיות הגר"א שבכולם אין הבדל בין ארעי לקבע, בכל מצב שאין שיעור לסוכה או שאינה עשויה כראוי, הסוכה פסולה ואין אנו מתחשבים בזה שלאחר זמן תהיה מתוקנת], וא"כ צ"ע אם אפשר לדמות את הדינים זה לזה. ונראה שהגר"א כאן נהג כדרכו בהרבה מקומות

שמביא כדמות ראיה לדין, וכוונתו למצוא מש"ס את כיון הסברא שמובאת בראשונים.

ד. עיין בשו"ת זרע אמת ח"א סי' צ"א ובשו"ת אבני נזר אור"ח סי' תע"ט ובשו"ת בית הלוי ח"ג סי' נ"ג אות ב' ובחזון איש אור"ח סי' ק"נ אות ג', שהביאו ראיה לדברי המרדכי בשם היראים, מדברי הרמב"ן במלחמות ריש סוכה דף ג. [מדפי הרי"ף] שביאר את דברי בית שמאי הסוברים שסוכה קטנה פסולה וז"ל **"כיון שאין לו מקום בסוכתו להניח בו שולחנו פסולה, שאם מניחו בחוצה לה ימשך אחר שולחנו, אפילו לישן ולשנן בה או לאכול ופתו בידו פסולה, שכל שאינה ראויה לאכילה כדרכה ולכל מילי דסוכה אינה סוכה"**. ומבואר ברמב"ן להדיא שסוכה כזו שאינה ראויה לאכילה פסולה אף לשינה, ומוכח כדעת המרדכי ודלא כחכם צבי הנ"ל.

וגם על ראיה זו יש להקשות שהרי בית שמאי עסקו בשיעור סוכה ואחרי שחששו לשמא ימשך נמצא שזהו שיעור סוכה וזהו דין בסוכה ואף אם יארע ביום טוב שהסוכה נתקלקלה וחסרה משיעורא תיפסל הסוכה לגמרי, ואף אם חסרון זה של שיעור הסוכה נעשה לזמן קצר הסוכה פסולה, ואילו בדינו של היראים אם בנה כראוי ואח"כ אירע מקרה שאינה ראויה לשינה אין הסוכה נפסלת, וא"כ בהכרח שאלו שתי נידונים שונים, ואין הכרח להביא משם ראיה לדברי היראים, גם יתכן שבנידון זה יודה החכם צבי וראה להלן.

ה. והחכם צבי סי' צ"ד דן לדחות את דברי היראים, וכתב דתשבו כעין תדורו לא קאי על אופן הסוכה באיזה עניין תהיה עשויה, אלא על אופן ישיבתה באיזה אופן תהיה וע"ז נאמר כעין דירה, אך אם בנה סוכה כראוי והיא ראויה לאכילה יוצאין בה ידי חובה אף אם אינה ראויה לשינה, וכתב דהבונה שתי סוכות אחת שראויה רק לאכילה ועוד סוכה נוספת שראויה רק לשינה יצא ידי חובתו באכילה ובשינה, אף שכל אחת מהסוכות אינה ראויה גם לאכילה וגם לשינה, ואילו לפי היראים סוכה כזו אי אפשר לצאת בה יד"ח שהרי אינה ראויה לשינה. והביא כמה ראיות לדבריו, ובתוכם: [א]. מהא דרבי עקיבא שעשה את סוכתו בראש הספינה אף שמצוי שתהיה שם רוח ואי אפשר לישון שם ונמצא שסוכה זו אינה ראויה לשינה, ובכל זאת יצא ידי חובת אכילה. [ב]. בגמ' סוכה דף כז: **"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת"**, וקשה שהרי אין הסוכה ראויה לשינה לכולם שהרי עיקר שינה היא איש ואשתו, ואם יעשו מחיצה בין כל משפחה נמצא שאינה סוכה אחת אלא כמה סוכות.

ולכאורה יש לעיין בראיותיו של הח"צ, דלפי ההבנה הרגילה בדברי היראים שסוכה שאינה ראויה לשינה חסר **"בשם סוכה"**, צ"ע מה קושייתו מכל האזרח, דשם אין פסול **"בשם סוכה"** שהרי בחפצא הסוכה ראויה לשינה של איש ואשתו, אלא כיון שהיא מיועדת לכלל ישראל יש בה חסרון של היכי תימצא אבל אין בזה פסול **"בשם סוכה"**. [וכן הקשה הגר"ש אלישיב שליט"א בשיעוריו על מסכת סוכה].

ועיין מג"א סי' תרל"ט ס"ק ח' שהקשה קושיא זו ממש על דברי הרמ"א שנתן טעם להא שאין ישנים בסוכה כיון שאינו יכול לישון שם עם אשתו ומצות סוכה היא כדרך שאדם דר כל השנה, וקשה

דא"כ לדעת היראים לא יוצא יד"ח גם באכילה, וכן הקשה ממה שדרשו דכל ישראל יושבים בסוכה אחת, ותיירץ דכיון שיכול לישון שם לבדו בסוכה הסוכה כשרה, דהוי דירה, ומ"מ פטור לישון בה בלילה כיון שהוא מצטער. [והביאור בזה הוא שהחפצא של הסוכה כשרה ויש לה שם סוכה אלא שבשעה שבא לישון אמרין שכעת הוא מצטער ופטור מן הסוכה].

ובגוף קושיית מג"א י"ל באופן אחר, דמאחר שקים לן ששיעור סוכה הוא זע"ז ושם אין אפשרות שגם האשה תישן, נמצא שחז"ל לימדנו שאין זה בכלל מצטער, וכמו שלמד התרה"ד כעין זה לעניין שיעור מצטער בגודל הסוכה. וי"ל דזהו באמת הטעם למה הפוסקים לא קיבלו להלכה את סברת הרמ"א להקל בשינה וכפי שאכן נהגו כולי עלמא שאכן ישנים בסוכה בלי נשותיהן.

ו. עיין בשערי תשובה ריש סי' תרל"ט שדן להביא ראיה לדינו של החכם צבי ודלא כהיראים, מדברי רב האי גאון שכתב אודות סוכה קטנה של שותפין שנבנתה עבור עשרה בני אדם, ובמציאות אי אפשר שעשרה בני אדם יאכלו וישנו בה יחדיו, והשיב שהדרך הראויה במקרה זה היא, שבשעת האכילה יאכלו השותפין בזה אחר זה, ולעניין השינה כל אחד ישן בלילה אחר או שכל אחד ישן מקצת מהלילה. והקשה השע"ת דלפי היראים היה צריך להיות שסוכה זו פסולה גם מאכילה כיון שאינה ראויה לשינה, והמשנ"ב בשעה"צ סי' תר"מ ס"ק כ"ה מביא את ראיית השע"ת. ולכאורה גם כאן יש להקשות מה קושיא יש בזה על היראים והרי אין שום פסול בחפצא של הסוכה, ורק הוא חסרון בהכ"ת של השימוש בסוכה, וצ"ע שהשע"ת מביא מכאן סייעתא לדברי החכם צבי, ולכאורה אין זו ראיה, דשפיר י"ל דגם היראים יודה שסוכה כזו כשרה.

ז. והנה יש לעיין בדעת היראים דהא במקומות הקרים יוצאים ידי חובה באכילה אף שאין ישנים בסוכה, וכמבואר להדיא בדברי מג"א ס"ק ה' שכתב על דברי הרמ"א בשם היראים שבמקום שמצטער בשינה אינו יוצא אף באכילה, **פירוש במקום דליכא צינה**. ועיין פמ"ג בא"א ס"ק ו' שביאר דהטעם שיוצאים באכילה אף שאין הסוכה ראויה לשינה, **דכיון שאי אפשר בענין אחר הוי כעין תדורו**, דסוכה במקומות הקרים אינה עשויה כי אם לאכילה ולא לשינה. ועיין ביכורי יעקב ס"ק י' שתמה על הפמ"ג וכתב שדבריו דוחק, [ונראה לבאר את דוחקו של הבכר"י, שכיון שלפי הבנת הפמ"ג יוצא דיש ב' צורות ל"שם סוכה", אחת במקומות הקרים והשניה במקומות החמים וזה הוי דוחק], וכתב הבכר"י ויותר נראה שהביאור במג"א הוא כדברי מחצית השקל שביאר דכיון שיכול להינצל מהקור ע"י כרים וכסתות, מיקרי ראוי לשינה. ודן הבכר"י לומר לפ"ז שבקומות קרים מאד שא"א להינצל מהקור כלל, אה"נ שלפי דעת הרמ"א אינו יוצא ידי חובה אף באכילה, אלא דכיון שלדעת החכם צבי אין לחוש לרמ"א, לכן בדיעבד יכול לברך בסוכה כזו. והנה דברי הבכר"י קשים בסברא דאם הטעם במקומות הקרים שיוצא באכילה כיון שאפשר להתכסות בכרים וכסתות א"כ נימא הכי גם במקומות שיש בהם גנבים שכיון שאפשר להעמיד שומרים תו לא הוי חסרון בסוכה, גם מה שרצה להעמיס בדברי היראים שבמקומות הקרים מאד לא יוצא ידי חובה אכילה, אינו

מסתבר כלל דכל כהאי הוי להו לפוסקים ההולכים בשיטת היראים לפרש ולא לסתום. ולכן מסתבר טפי טעמו של הפמ"ג שכיון שא"א בעניין אחר לכן זהו כעין תדורו שנאמר במקומות הקרים. [ועיין להלן אות י"ד בשם האגודה כהבנה זו שמצאנו בפמ"ג].

ולכאורה יש לעיין אי נימא שהפשט ביראים הוא שכל סוכה שאינה ראויה לשינה אינה סוכה דיש פסול "בשם סוכה" נמצא שיש בזה דין מחודש ש"שם סוכה" במקומות החמים הוא "שם סוכה" אחר מאשר במקומות הקרים, וזהו חידוש לומר כן, דבפשטות "שם סוכה" חד הוא בכל מקום.

ח. עוד יש לעיין בסברא האם באמת לפי היראים אדם שבונה סוכה בצורה כזו שיש בה שני חדרים אחד לאכילה ואחד לשינה [והם מחולקים במחיצה שמבטלת מהם של דירה אחת] ובחדר של האכילה אי אפשר לישון מכל סיבה שהיא, האם נימא שלא יצא יד"ח והרי סו"ס יש לו מקום גם לאכילה וגם לשינה, וגם בביתו יש חדר שבו הוא אוכל ויש חדר שבו הוא ישן וזו צורה של דירה ומה תלונותינו על אדם זה שהרחיב סוכתו ועשה גם מקום לשינה, ואה"נ שלפי מה שרגילים ללמוד ביראים שזהו פסול "בשם סוכה" א"כ אפשר להבין שכל שמקום האכילה אינו ראוי לשינה לאו שם סוכה עליו, אבל עדיין חידוש הוא לומר שאינו יוצא ידי חובה.

ט. גם יש לעיין לפי דעת היראים מה דינו של אדם הבא כאורח לסוכת חברו, וסוכת חברו אינה ראויה לשינה אבל לאורח יש בביתו סוכה לישן ואינו מתכוין לשהות בבית חברו אלא בשעת אכילה, האם נימא שאינו יוצא ידי חובה בסוכה זו, ולכאורה אם סוכה שאינה ראויה לשינה לאו "שם סוכה" עלה, א"כ בודאי לא יצא בה ידי אכילה.

י. עוד יש לעיין מה הדין לדעת היראים בסוכה כזו שלרוב אינשי אינה ראויה ורק מיעוט אינשי יכול לישון בה, דמסתבר שאולינן בתר הרוב וסוכה כזו לא יוצאים בה אף ידי אכילה, ואם יהיה אדם מהמיעוט שסוכה זו ראויה לגביו והוא ירצה לישון בסוכה, לא יצא ידי חובתו לא באכילה ולא בשינה כיון שנמצא שהוא ישן במקום שאין "שם סוכה" עליו. וזהו דבר חידוש לומר שאינו יוצא ידי חובה לא באכילה ולא בשינה בסוכה כזו שהיא ראויה לו הן לאכילה והן לשינה.

גם אי נימא שאין הדבר נקבע ברוב ומיעוט אלא לפי כל אדם יקשה מאוד בסברא שכל אחד ואחד יש לו "שם סוכה אחר", וסוכה שראויה לראובן פסולה לשמעון. .

יא. נמצאנו למדים בדברי היראים שיש מצב שבו הסוכה נבנתה כהלכתה דפנות וסכך, אלא שא"א לישון בסוכה מחמת צער של ליסטים וכדומה, דאז אינו יוצא ידי חובה גם באכילה, אף שבאכילה אין שום חסרון, ודין זה נאמר דוקא אם עשה כן מתחילה אבל אם אירע מקרה באמצע יו"ט שאינו יכול לישון בסוכה, בזה לא פסלינן את האכילה, ולכאורה ההרכבה הזו בדברי היראים צ"ע שאם לדעתו הפסול בסוכה שאינה ראויה לשינה דאז חסר ב"שם סוכה" והוי כסוכה שאין בה שיעור זע"ז, א"כ צ"ע אמאי אם אירע כן

באמצע יו"ט אין הסוכה נפסלת מאכילה מ"ש מסוכה שנחסרה משיעורא ביו"ט שהיא פסולה לגמרי. ואי נימא שאין זה פסול ב"שם סוכה" אלא חסרון בשיבת הסוכה, צ"ב למה כאשר אינו יכול לישון גם האכילה נפסלת, נימא שהואיל וראויה לאכילה ואין שם פסול בסוכה יצא ידי חובת אכילה.

יב. אבל יתכן ביאור אחר בדברי היראים והוא שכיון שכתוב בתורה בסוכות תשבו שבעת ימים ודרשו חז"ל תשבו כעין תדורו, אזי בעינין שיהיה לאדם סוכה **שראויה לדירה** וכל שהסוכה אינה ראויה לדירה, חסר לגברא בקיום מצות סוכה שהרי לא יוכל לקיים בה תשבו כעין תדורו, ואין זה פסול **בשם סוכה** אלא פסול **בדירת הסוכה**, וס"ל ליראים שהמצוה אינה "לאכול" בסוכה אלא המצוה היא "לדור" בסוכה, וכל שהסוכה אינה ראויה גם לשינה אזי גם בשעת האכילה אינו "דר" בסוכה דאין זה תשבו כעין תדורו, ויש כאן חסרון **בגברא** שלא דאג שתהיה לו סוכה הראויה לדירה, והרי זה כמי שלא בנה ולא הכין לו סוכה כלל, ולפי זה מה דלא יוצא באכילה אין זה מחמת שאין על הסוכה "שם סוכה", אלא דכיון שאכילה כזו שאין עמה שינה היא לא צורת דירה, אזי אף האכילה היא לא כדבעי דנמצא שאכל בסוכה אבל לא דר בה, ומה שקבע בזה היראים שהמודד לדירה הוא אכילה ושינה, ולא שאר מילי כגון שינון וטיול, הוא משום דבכל ענייני קביעות דירה מקום אכילה ושינה קובע את קביעות הדירה, וכדאיתא בעירובין מקום פיתא גורם או מקום לינה גורם, וכל שחסר באחד משניהם חסר בעיקר שם דירה של האדם, ונמצא שמי שלא דאג מערב יום טוב שתהיה לו סוכה הראויה לדירה חסר בצורת קיום המצוה כתיקנה וממילא גם אכילתו אינה כדבעי שהרי יש לו אכילה בלי שינה. [ואף שמצוות סוכה כוללת גם שינון וטיול, מ"מ אין הם מעיקר צורת דירה, וכ"כ בפשיטות האבני נזר סי' ת"פ].

[ואין להקשות דכיון שאין לאדם חובה לבנות סוכה ויכול לצאת גם בסוכת חברו או בסוכת הפקר שנעשתה לצל, וא"כ מדוע החמיר היראים בדינו לומר שלא עשה סוכה כדבעי, וי"ל דאה"נ אין חובה לבנות סוכה אבל יש חיוב לכל אדם לדאוג שתהיה לו סוכה שיוכל לישון ולאכול בה, וכל שלא דאג מערב יו"ט נמצא מבטל מצות ישיבת סוכה].

ונמצא לפי הגדרה זו שגם היראים לא התכוון כלל לפסול את הסוכה משיבה בה אלא דן שהגברא לא קיים בה מצוות דירה, [ולקמן יובאו כמה נפק"מ להלכה מהגדרה זו], ומאידך אין זה גם כדברי החכם צבי שטען בפשיטות שתשבו כעין תדורו הוא רק דין בשיבת הסוכה ולפי דבריו יוצא בה באכילה אף אם הסוכה אינה ראויה לשינה. אלא זהו גדר חדש שיש דין על הגברא שתהיה לו סוכה הראויה לדירה.

יג. ולפי זה יובנו דברי השע"ת שהקשה על היראים מדברי רב האי גאון בסוכת השותפין, ותורף קושייתו היא שאם חזינן שאדם בונה סוכה שאינו יכול לישון בה, נהי שלסוכה יש "שם סוכה" אבל הגברא עשה שלא כהוגן שהרי בפועל תהיה לו סוכה שלא יוכל לישון בה, והבין השע"ת שסוכה כזו לפי היראים פסולה, שנמצא

שבנה סוכה שאינה ראויה לדירה כיון שאי אפשר שכל השותפים יאכלו וישנו בה.

[וממילא מובנת גם קושיית החכם צבי מכל האזרח דגם שם נמצא שאדם בנה סוכה שלא יוכל לקיים בה צורת ישיבה כדבעי וחסר "בשם דירה" של הסוכה ולכן היה צריך להיות לפי היראים שהסוכה פסולה].

יד. ולפ"ז א"ש גם הדין דמקומות הקרים שאין הסוכה נפסלת מאכילה, והיקשנו שיוצא דין מחודש שישנם שתי הגדרות בשם סוכה, אך לדברינו אין זה קשה כלל, דכיון שזה לא פסול בסוכה אלא פסול באדם העושה את הסוכה שצריך לעשותה באופן הראוי לדירה, אזי במקומות הקרים כיון שא"א בעינין אחר זוהי צורת מצות ישיבת סוכה, וכלשון הפמ"ג **דמיקרי כעין תדורו כיון שאי אפשר בעניין אחר**, ואף שאכתי יוצא שצורת מצוות ישיבת סוכה במקומות החמים שונה ממקומות הקרים, מ"מ כיון שכל זה תליא בגברא הרי זה מובן טפי מאשר אי אמרינן דתליא בסוכה. [והראוני לדברי האגודה פ"ב אות י"ח שהעתיק את דינו של היראים וז"ל "ושיעור מצטער וכו' ודוקא שנולד הצער אחר עשיית הסוכה או שאינו יכול בשום עניין לעשות סוכה במקום אחר אבל אם עשה הסוכה לכתחילה במקום צער וכו', עכ"ד. וחזינן שכתב כהבנת הפמ"ג שאם אי אפשר לעשות בשום עניין סוכה במקום אחר אין זה פסול ליראים].

טו. ולפי הנ"ל יתכן שגם לפי היראים אם אדם יבנה סוכה אחת לאכילה ואחת לשינה בגוונא שזו של האכילה אינה ראויה לשינה דשפיר יצא יד"ח דסו"ס בנה שתי סוכות שישמשו אותו גם לאכילה וגם לשינה. וכך כתב מסברא הביכורי יעקב סי' תר"מ ס"ק י"ב.

טז. ולכן פשיטא שאורח שמגיע לסוכה שאינה ראויה לשינה אבל לא מתכוון לישון בה כלל אלא יש לו סוכה אחרת לשינה, יוצא ידי חובת אכילה באותה סוכה אף שחברו אינו יוצא בה, דחברו כיון שהתרשל ולא בנה סוכה ראויה נמצא שאין לו קיום של תשבו כעין תדורו, דהגברא התרשל במצוות הסוכה, ואין לו כעת סוכה הראויה לדירה, משא"כ האורח שיש לו סוכה אחרת לשינה.

יז. ולפ"ז אין זה שייך לנידון הרמב"ן ריש סוכה גבי סוכה קטנה שדנו גדולי האחרונים להביא ראיה ליראים, דשני נידונים חלוקים יש כאן, דהרמב"ן איירי על שיעור סוכה וזהו באמת פסול ב"שם סוכה" ופסול כל שבעה ואין בזה נפק"מ מתי אירע הפסול, משא"כ בנידון היראים שזהו חסרון בגברא שלא הכין לעצמו סוכה כראוי, ויש לו פסול **בשם דירה** שלו ולא בשם סוכה שלו.

יח. ויש לעיין לפי היראים באדם שלא בנה סוכה כלל אלא חישב להתארח אצל חברו בסוכתו אלא שחישב רק לאכול ולא לישון דיתכן שכה"ג לא יצא ידי אכילה כיון שחסר לו בשם דירה שלו דיש לו אכילה בלי שינה שזהו דירה גרועה וכיון שכן לא יצא ידי חובה אף באכילה וצ"ע. וכן איפכא באדם שיש לו סוכה שראויה רק לאכילה אבל בשעת האכילה מתכנן לבנות עד הלילה

עוד סוכה הראויה לשינה, דשמה שפיר יוצא יד"ח בכילה בסוכה זו, וצ"ע.

יט. אם יודע שמול ביתו תהיה כל לילה שמחת בית השואבה ולא יוכל לישון בסוכה, נמצא שלדעת היראים לא קיים מצות סוכה, ויל"ע מה שיעור טירחא יש לו לטרוח כדי לקיים מצות סוכה.

כ. נראה שגם לדעת היראים אם יודע בקביעות שרק יום אחד בסוכות תהיה שמחת בית השואבה מול ביתו, דאז לא יאמר דינו של היראים אלא דינו שנחשב מצטער ופטור מן הסוכה, דזה נחשב כצער מיקרי ולא כצער שהוא זימן לעצמו, והוי שפיר כעין תדורו.

כא. ולפי זה נראה גם בנידון שהבאנו לעיל אות י' בגוונא שעניין הצער הוא לרוב אינשי ולמיעוט אינשי הסוכה ראויה, שמסתבר שאזלינן בתר הרוב, והקשינו שיוצא שאדם שהוא מהמיעוט שאינו מצטער לא יוכל לצאת ידי חובה לא באכילה ולא בשינה וזהו דבר שאינו מסתבר, אכן לדברינו שאין זה פסול בחפצא של הסוכה [בשם סוכה] אלא דין בישיבת סוכה [פסול בשם דירה של הסוכה], נמצא שהאדם שהוא מהמיעוט והוא מתכוון לישון בסוכה הרי הוא מקיים כראוי דין ישיבה בסוכה באכילה ובשינה, ואדם אחר שהוא מרוב בני אדם שאין הסוכה ראויה להם לשינה, לא מקיים בסוכה זו מצוות ישיבה בסוכה אף באכילת גרידא.

כב. ולעניין ציור הפוך שעשה סוכה אשר היא ראויה לרוב בני אדם גם לשינה אבל הוא אדם מעונג ואיסטנטי שאינו יכול לישון בסוכה כזו, כתבו נהר שלום ופמ"ג [הובאו בשעה"צ סי' תר"מ ס"ק מ"א] שאם מלכתחילה עשה לעצמו סוכה כזו שאינה ראויה לו לשינה, אינו יוצא ידי חובה אף באכילה, והיינו לדעת יראים הנ"ל, וכתב שעה"צ שמדברי הר"ן בסוכה דף יב. [מדפי הרי"ף] ד"ה סירחא לא משמע כן, דכתב דהא דרבא התיר לרב אדא ברדלא לישון חוץ לסוכה משום סירחא דגרגישתא לא מיירי שהריח מאוס לכל בני הבית, דא"כ נפסלת הסוכה, כדאמרינן בגמ' דף יב: בשו"ע ושו"ע, אלא מיירי במצטער איהו לחודיה. וכתב שעה"צ דמשמע בגמ' שהיה אוכל בסוכה ורק בשעת השינה היה פטור מן הסוכה, ומבואר מזה שכיון שלרוב בני אדם הסוכה ראויה לשינה יוצא בה איסטנטיס זה אף באכילה אף שלגביו אין הסוכה ראויה לשינה.

ולכאורה דין זה של שעה"צ א"ש טפי אם ההגדרה ביראים היא שחסר ב"שם סוכה", ובזה אמרינן דכיון שלרב בני אדם ראויה לשינה הרי זה שפיר סוכה, אך לפי ההגדרה שהגדרנו לעיל שהנידון

הוא בשם "מעשה דירה" בסוכה, לכאורה צדקו דברי נהר שלום ופמ"ג שאם האדם עצמו בנה לו סוכה שאינו יכול לישון בה לא מיקרי שבנה סוכה הראויה לדירה ולא יוצא בה אף באכילה.

[ואולי אין הדבר מוכרח, דסו"ס מאחר שסוכה זו ראויה לרוב בני אדם לשינה י"ל שמה שהוא באופן פרטי אינו יכול לישון בה, אינו עושה זאת לסוכה שאינה ראויה לשינה, וא"כ אפשר שאדם זה הכין לו "סוכה הראויה לשינה" אלא שהוא עצמו לא ישן בה, וצ"ע].

ובגוף דברי שעה"צ יש להעיר מנלן להוכיח משיטת הר"ן לדינא דהמרדכי בשם יראים, ובפשטות הם שתי שיטות נפרדות והר"ן לא ס"ל דינא דיראים וממילא לשיטתו בכל גווני אין הסוכה פסולה מאכילה אף שפסולה לשינה.

ומגוף דברי הגמ' בדין סירחא דגרגישתא אין להקשות על היראים, דהוא ילמד כשיטת הרא"ש שביאר דאיירי במי שהתארח אצל חברו בסוכות ונוכח שהסוכה אינה ראויה לשינה, ולא במי שבנה כך את סוכתו לפני החג.

כג. עיין שו"ת שואל ומשיב [מהדורה רביעא ח"א סי' כ"ט], שדן במי שבנה סוכתו במקום שהשלטון אוסר לישון בסוכה, וכתב וז"ל אבל לדינא הדבר ברור שאין עניין לדברי היראים דע"כ לא כתב המרדכי [בשם יראים] רק אם מצד המקום אינו ראוי לשינה כגון שהוא פתוח וגלוי ומתיירא בשביל זה מהליסטס, אבל כאן המקום מצד עצמותו ראוי הוא לישון רק מצד חוק המלך שלא ידור שם כי אם הבעה"ב, בשביל זה לא מיקרי אינו ראוי לשינה שהמקום בעצמותו ראוי, ותדע דאטו נימא כיון שהמלך גזר שבעליה הסמוך לא ידור אדם שיש חוש לשריפה ח"ו לא יהיה מיקרי דירה, ו"כ דליתא דבעצמותו ראוי, וה"ה בזה וזה ברור ופשוט, עכ"ל. ולכאורה דבריו צ"ע, דכיון שהשלטון אינו מרשה הרי אימת השלטון עליו שמפחד מעונש, ומה לי פחד גנבים ומה לי פחד השלטון, וצ"ע.

כד. לפני שנים כאשר תושבי שכונת גילה בירושלים היו חשופים ליריות אויבים בשעות הלילה, והיה פחד גדול לישון בסוכה בשעות הלילה, ובני אדם היו סגורים בבתיהם בשעות הלילה. אזי לדעת היראים לא יצאו ידי חובה אף בשעת האכילה ביום. וצ"ע עד כמה היה עליהם להשתדל ולעבור לדור במקום אחר בחג הסוכות לקיים מצוות סוכה כהלכתה, והוא דין כללי בכל המצוות עד כמה צריך אדם לטרוח אחרי קיום מצוה.
